索 引 号：	729838940/2024-00045
信息分类：	安全生产
发布机构：	平昌县应急管理局
发文日期：	2024-01-05
文　　号：	
关 键 词：	

平昌县江口水乡旅游开发有限公司“11•30”一般机械伤害事故调查报告

2024-01-05 15:33　来源： 平昌县应急管理局

2023年11月30日15时左右，平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失85万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经县人民政府授权，成立了由县应急管理局牵头公安局、县总工会、江口水乡水利风景区建设管理局等单位为成员的平昌县江口水乡旅游开发有限公司“11·30”一般机械伤害事故调查组，并邀请县纪委监委派参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及事故防范和整改措施建议。现将有关情报告如下：

一、基本情况

事故单位：平昌县江口水乡旅游开发有限公司

业　别：工贸

经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

事故地点：平昌县江口水乡水利风景区建设管理局三官村四组平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场内

事故时间：2023年11月30日15时左右

事故类别：机械伤害

事故性质：责任事故

事故等级：一般事故

伤亡情况：死亡1人（详见下表）

姓名	性别	年龄	民族	籍 贯	工种	受过何种安全教育	伤害程度	备注
刘**	男	57岁	汉族	四川省自贡市	杂工	无	死亡	

直接经济损失：85万元。

二、事故单位、机械及相关人员基本情况

（一）事故单位基本情况

平昌县江口水乡旅游开发有限公司成立于2013年1月14日，注册类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人王**，注册资本壹佰元人民币，统一社会信用代码：91511923060324357T，经营范围：动物饲养；餐饮服务；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：游览景区管理；游乐园服务；非居住房地产租赁；水上运输设备销售；内河船事务代理代办服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；机械设备租赁；选矿；非金矿物制品制造；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

平昌县江口水乡旅游开发有限公司2013年成立，系平昌县水利局下属单位的平台公司，主要负责景区船舶、码头等管理工作，先后由水利局职工唐**、彭*担法定代表人。2020年5月因区划调整，平昌县江口水乡水利风景区建设管理局独立为县政府直属管理单位，托管原喜神乡人民政府管辖的9个村居，同时将平昌县口水乡旅游开发有限公司划转至现江口水乡水利风景区建设管理局。平昌县江口水乡旅游开发有限公司于2021年5月进行了法定代表人变更，由平昌县江口水乡利风景区建设管理局林业站站长王**担任。

（二）事故机械基本情况

事故机械为山东临工工程机械有限公司2022年3月20日生产的轮胎式叉装机，机械型号：LFT18F，合格证编码：YE943LF18F30115,车身颜色：黄/灰，燃料类：柴油，排放标准：GB20891-2014（国三），外廓尺寸8480/2920/3475，核定载质量18000KG，最高设计车速35.4km/h。

（三）事故相关人员基本情况

1、平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场工人闫**（男，44岁，身份证号码：132623**********，河北省承德市人），系轮胎式叉装机操作员。闫于2023年10月到平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场上班，2020年12月7日取得了叉装机操作证，证书编号JX0102020171857,有效期限至2026年12日。

2、平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场工人刘**（男，57岁，身份证号码：513022**********，四川省自贡市人），系石材加工场杂工，于20年11月到石材加工场上班。

三、事故经过及应急救援和善后处理情况

（一）事故经过

2023年11月30日14时左右，平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场内叉装机操作员闫**上班后，对轮胎式叉装机进行了安全检查，在确认叉装机无障后，驾驶叉装机从石材加工场东侧向西侧运送石料作业。15时左右，闫**再次从石材加工场东侧向西侧运送石料，倒退行驶至石材临时堆码场处时，因视线盲不慎撞倒了从石材加工场南侧向北侧行走的工人刘**，致其受重伤。

（二）应急救援情况

刘**受伤后，现场管理人员王**立即向石材加工场安全员朱*电话报告了事故情况。朱*接到事故报告后，赓即与石材加工场实际控制人李**一起赶到事故现场开救援，朱*、王**等人将伤者刘**抬上了场内的皮卡车上准备送医院救治。同时，朱*拨打了“120”急救电话，请求救援。约20分钟后，平昌县喜神卫生院的救车与搭乘伤者的皮卡车在石材加工场与三官村村道交汇路口相遇，随即朱*等人就配合医护人员将伤者转移至救护车上，送往通江县人民医院救治，刘**在送医途经抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

事故发生后，平昌县江口水乡旅游开发有限公司积极与死者亲属协商善后事宜，双方于2023年12月2日达成一致赔偿协议。目前，死者遗体已送往老家安葬未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.工人刘**安全意识淡薄，应急避险能力差。刘**在穿越叉装机行驶路径时未认真观察周围环境安全，明知叉装机倒车作业时，未采取有效应急措施及时避让仍心存侥幸，冒险横穿叉装机行驶路径，直接导致事故发生。

2.叉装机操作员闫**违反安全操作规程。闫**驾驶叉装机在石材加工场倒车作业时，违反本单位《叉装机安全操作规程》，未认真观察作业场地周围环境，对线盲区内存在的潜在安全风险预判不足，未确保安全行驶。

（二）间接原因

1.安全管理制度不健全。平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场未建立人车分流管理制度，对场内机动车辆和作业人员未采取人车分流防范措施，未实人车分流。

2.安全教育培训不到位。平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场未对叉装机操作员闫**和工人刘**开展岗前安全生产教育培训，未保证从业人员具备必的安全生产知识。

3.现场安全管理缺位。平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场未落实专人负责石材加工场安全管理和指挥叉装机作业,未及时发现和制止操作员闫**违安全操作规程和工人刘**冒险横穿叉装机行驶路径行为。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，平昌县江口水乡旅游开发有限公司“11·30”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、辖区政府履职情况

（一）三官村村民委员会履职情况

三官村村民委员会作为辖区基层组织，对辖区内平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场的安全生产工作负有监督管理责任。2023年以来，三官村村民委员会每月都召开安全生产工作会议，对各项安全工作进行安排部署，村两委干部也多次到石材加工场开展安全检查。3月18日，组织平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场安全管理人员召开安全生产工作专题会议，对安全生产工作进行安排部署；6月12日，组织石材加工场的全体从业人员开展安全生产培训。三官村民委员会虽然履行了安全生产监督、检查职责，但对安全生产工作检查不深不细，安全检查流于形式，检查内容单一，未发现事故隐患，存在安全监管不到位。

（二）平昌县江口水乡水利风景区建设管理局履职情况

平昌县江口水乡水利风景区建设管理局作为辖区监管部门，对辖区内平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场的安全生产工作负有监督管理责任。2023以来，管理局主要领导、分管领导、应急办工作人员每月都到平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场进行了安全检查。同时，按照《上级各项专项行动工方案》要求，印发了《管理局各项专项行动工作方案》。7月21日，管理局主要领导带队到平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场召开安全生产工作专

会，从思想、责任、行动、效果等几个方面提出了工作要求。同时，江口水乡水利风景区建设管理局对中央、省、市、县领导关于安全生产重要指示批示及上级关会议精神都进行了及时传达学习，并针对辖区内安全生产工作特点进行了安排部署，在重要节日、重大活动期间都召开了安全工作专题会议，安排部署重点作。平昌县江口水乡水利风景区建设管理局虽履行了安全生产监督、检查职责，但对安全生产工作检查不深不细，安全检查流于形式，2023年7月11日、7月日、8月26日、10月26日4次对石材加工场安全检查发现的隐患都是安全警示标志标牌脱落、老化、不全，对检查中发现的安全隐患也未督促企业及时整改落实患整改未闭环，存在安全监管不到位。

六、对事故相关责任单位及人员的处理建议

（一）对事故相关人员和事故企业的处理建议

1、刘**，男，汉族，57岁，身份证号码：513022**********，四川省自贡市人，系平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场工人。刘**安全意识淡薄应急避险能力差，在穿越叉装机行驶路径时未认真观察周围环境安全，明知叉装机倒车作业时，未采取有效应急措施及时避让，仍心存侥幸，冒险横穿叉装机行路径，直接导致事故发生。鉴于刘**在本次事故中已死亡，建议不予追究责任。

2、闫**，男，汉族，44岁，身份证号码：132623**********，河北省承德市人，系平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场轮胎式叉装机操作员。闫驾驶叉装机在石材加工场倒车作业时，违反本单位《叉装机安全操作规程》，未认真观察作业场地周围环境，对视线盲区内存在的潜在安全风险预判不足，未确安全行驶，直接导致事故发生，对事故发生负有主要责任,其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关追究刑事责任。

3、朱*，男，汉族，43岁，四川省平昌县人，身份证号码：513028**********，系平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场安全管理人员。朱*作为安管理人员，未认真履行安全生产管理职责，未组织新进叉装机操作员闫**和工人刘**开展岗前安全生产教育培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，未实记录本单位安全生产教育和培训情况；对本单位安全生产工作检查不力，未及时发现并采取有效的管理措施消除石材加工场人车未分流、叉装机操作员违章操等事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项和第（五）项的规定，依据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定第二十六条第二款规定，对事故的发生负有重要管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

4、李**，男，汉族，50岁，福建省古田县人，身份证号码：352227**********，系平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场实际控制人。李**作为实控制人，是公司安全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理职责，未组织新进叉装机操作员闫**和工人刘**开展岗前安全生产教育培训，未保证从业人员具必要的安全生产知识；督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时发现并采取有效的管理措施消除石材加工场人车未分流、叉装机操作员违章操作等事故隐患其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项和第（五）项的规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款规定，对事故的发生负有主要管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定给予行政处罚。

5、平昌县江口水乡旅游开发有限公司石材加工场未建立人车分流管理制度，对场内机动车辆和作业人员未采取人车分流防范措施，未落实人车分流；未对叉机操作员闫**和工人刘**开展岗前安全生产教育培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，未如实记录本单位安全生产教育和培训情况；督促、检查本单安全生产工作不力，未及时发现并采取有效的管理措施消除石材加工场人车未分流、叉装机操作员违章操作等事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款规定，对事故的发生负有主要管理责建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定给予行政处罚。

（二）对相关部门及人员的处理建议

1、王**，男，汉族，53岁，四川省平昌县人，身份证号码：513028**********，系平昌县江口水乡水利风景区建设管理局林业站站长，兼任平昌县江口水旅游开发有限公司法定代表人。王**虽兼任公司法定代表人，但从未参与公司的经营管理，而是将公司石材加工场的安全管理工作全权委托给实际控制人李*理，但王**作为平昌县江口水乡旅游开发有限公司法定代表人，对公司的安全生产工作不管不问不参与，存在工作履职不到位。建议由江口水乡水利风景区建设理局党工委对其进行警示约谈。

2、谢**，男，汉族，42岁，四川省平昌县人，身份证号码：513723**********，系平昌县江家口镇三官村支部书记、主任。对安全生产工作检查不深不细安全检查流于形式，检查内容单一，未发现事故隐患，存在工作履职不到位。根据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》相关规定，建议移交县纪委委处理。

3、王**，男，汉族，56岁，四川省平昌县人，身份证号码：513028**********，系平昌县江口水乡水利风景区建设管理局应急办主任。对安全生产工作检不深不细，安全检查流于形式，2023年7月11日、7月20日、8月26日、10月26日4次对石材加工场安全检查发现的隐患都是安全警示标志标牌脱落、老化、不全对检查中发现的安全隐患也未督促企业及时整改落实，隐患整改未闭环，存在工作履职不到位。根据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》相关规定建议移交县纪委监委处理。

4、平昌县江口水乡水利风景区建设管理局作为辖区人民政府，对安全生产工作检查不深不细，安全检查流于形式，2023年7月11日、7月20日、8月26日、月26日4次对石材加工场安全检查发现的隐患都是安全警示标志标牌脱落、老化、不全，对检查中发现的安全隐患也未督促企业及时整改落实，隐患整改未闭环存在安全监管不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款和《四川省安全生产条例》第十一条之规定，建议平昌县江口水乡水利风景区设管理局向县委、县政府作出书面检查,并由县安办全县通报批评。

七、事故防范和整改措施

（一）落实企业安全生产主体责任。平昌县江口水乡旅游开发有限公司要深刻吸取本次事故教训，举一反三，认真督查检查石材加工场安全生产工作，及时除生产安全事故隐患。对危险性较大的场所、加工环节、重点岗位要明确专人现场监管，落实安全防范措施，杜绝违章指挥、冒险作业、违反操作规程等行为。

（二）强化安全生产教育培训。平昌县江口水乡旅游开发有限公司认真落实企业安全生产三级教育培训制度，加强安全管理人员和其他从业人员的教育培训规范从业人员安全技能操作规程，将安全技术交底落实到每一个操作岗位、操作人员，让每一个作业人员都能熟悉自身岗位安全操作规程及防范措施，充分了解身岗位存在的危险、危害因素，增强自身安全意识，提高事故防范能力。

（三）切实履行辖区监管责任。辖区政府要按照“党政同责，一岗双责”要求，严格落实辖区监管责任。督促企业落实安全生产主体责任，对发现的安全隐
要按照“五落实”要求进行跟踪督办，对发现的违法违规行为要依照相关规定严肃处理。

主管：中共平昌县委 平昌县人民政府　主办：平昌县人民政府办公室　地址：四川省巴中市平昌县新平街东段50号
联系电话：0827-6222578　邮编：636400　蜀ICP备05003372号-1　川公网安备 51192302000105号　网站标识码：5119230005